

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7227/2537

เด็ก ชาย เจษฎา วงศ์วิริยานนท์ โดย
นาย ชัยชิต วงศ์วิริยานนท์

โจทก์

ผู้แทนโดยชอบธรรม

โจทก์

นายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมือง
อุบลราชธานี

จำเลย

พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2496 มาตรา 7 (1)
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 มาตรา

โจทก์เกิดในราชอาณาจักรไทยเมื่อปี2524โดยเป็นบุตรนาย ช. ซึ่งมีสัญชาติไทย กับนาง ล. ซึ่งเป็นคนญวนอพยพกรณีไม่ต้องด้วยประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่337ลงวันที่13ธันวาคม2515ซึ่งเป็นเรื่องของผู้ที่เกิดในราชอาณาจักรไทยมีมารดาเป็นคนต่างด้าวโดยไม่ปรากฏบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายแต่ต้องด้วยพระราชบัญญัติสัญชาติฯ มาตรา7(1)ที่แก้ไขเพิ่มเติมโจทก์จึงมีสัญชาติไทย

โจทก์ ฟ้อง ว่า โจทก์ เป็น บุตร โดยชอบ ด้วย กฎหมาย ของ นาย ชัยชิต นาง ลัดดา ซึ่ง เป็น ผู้ มี สัญชาติ ไทย โจทก์ จึง เป็น ผู้ มี สัญชาติ ไทย เมื่อ โจทก์ เกิด แล้ว ประมาณ 10 วัน ผู้แทน โจทก์ ได้ ไป แจ้ง การ เกิด ของโจทก์ ต่อ จำเลย เพื่อ

ให้ ออก สูติบัตร ให้ แก่ โจทก์ และ ให้ เพิ่ม ชื่อโจทก์ ลง ใน ทะเบียนบ้าน เลขที่ 171/76 ซึ่ง เป็น ภูมิลำเนา ของ บิดามารดา โจทก์ แต่ จำเลย อ้างว่า โจทก์ เป็น คน ต่างด้าว ไม่ยอม ดำเนินการให้ ขอให้ พิพากษา ว่า โจทก์ เป็น ผู้ มี สัญชาติ ไทย ให้ จำเลย รับ แฉงการ เกิด ของ โจทก์ ออก สูติบัตร ให้ แก่ โจทก์ และ เพิ่ม ชื่อ โจทก์ ลง ใน ทะเบียนบ้าน เลขที่ 171/76 ถนน ชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอ เมือง อุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี

จำเลย ให้การ ว่า โจทก์ ไม่ใช่ บุตร โดยชอบ ด้วย กฎหมาย ของนาย ชัยชิต และ นาง ลัดดา วงศ์วิริยานนท์ แต่ เป็น บุตร ของ นางสาว ดี (ดี) เล ซึ่ง เป็น บุตร คนฉวน อพยพ และ ไม่ปรากฏ บิดา ที่ชอบ ด้วย กฎหมาย โจทก์ จึง ไม่ใช่ ผู้ มี สัญชาติ ไทย ขอให้ ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิจารณา แล้ว พิพากษา ว่า โจทก์ เป็น ผู้ มี สัญชาติ ไทยให้ มีสิทธิ และ หน้าที่ ตาม กฎหมาย คำขอ อื่น ให้ยก

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "พิเคราะห์ แล้ว ข้อเท็จจริง พังได้ ในเบื้องต้น ว่า โจทก์ เกิด ใน ราชอาณาจักรไทย เมื่อ ปี 2524 เป็น บุตรนาย ชัยชิต วงศ์วิริยานนท์ กับ นาง ลัดดา วงศ์วิริยานนท์ นาย ชัยชิต เป็น ผู้ มี สัญชาติ ไทย มี ปัญหา ที่ จะ ต้อง วินิจฉัย ตาม ฎีกา ของ จำเลย ดังนี้

(3) โจทก์ ไม่ได้ สัญชาติ ไทย เพราะ นาง ลัดดา มารดา โจทก์ มิได้ สมรส กับ นาย ชัยชิต บิดา โจทก์ โดยชอบ ด้วย กฎหมาย หรือไม่

สำหรับ ใน ประเด็น สุดท้าย นี้ โจทก์ มี นาง ลัดดา กับ นาย ชัยชิต บิดา มารดา เบิกความ เป็น พยาน ว่า คน ทั้ง สอง ได้ สมรส กัน จดทะเบียนสมรสตาม เอกสาร หมายเลข จ. 3 ศาลอุทธรณ์ วินิจฉัย ว่า จำเลย มิได้ นำสืบ ได้แย้งหรือหักล้าง การ นำสืบ ของ โจทก์ จึง พัง ว่า บิดา มารดา โจทก์ สมรส กันโดยชอบ จำเลย ฎีกา ว่า จำเลย ได้ ต่อสู้ คดี มา แต่ ศาลชั้นต้น และได้ ยื่นเอกสาร หมายเลข ล. 3 และ ล. 4 ประกอบ คำเบิกความ ของ นาย คำพันธ์ ตันโตมะ แสดง ถึง การ ไม่ชอบ ของ การ จดทะเบียนสมรส ระหว่าง บิดา มารดา โจทก์ เห็นว่า ใน คำให้การ ของ จำเลย จำเลย เพียง ปฏิเสธ ว่า โจทก์ มิใช่บุตร ชอบ ด้วย กฎหมาย ของ นาย ชัยชิต และ นาง ลัดดา โจทก์ เป็น บุตร คนฉวอน อพยพ ไม่ปรากฏ บิดา โดยชอบ ด้วย กฎหมาย จำเลย มิได้ ต่อสู้ ว่าการ สมรส ระหว่าง นาย ชัยชิต กับ นาง ลัดดา ไม่ชอบด้วย กฎหมาย และ การ ที่ จำเลย ยื่น เอกสาร หมายเลข ล. 3 และ ล. 4 ประกอบ คำเบิกความ ของ นาย คำพันธ์ นั้น ก็ เพียง เพื่อ แสดง ว่า ไม่มี ชื่อ นาง ลัดดา ปรากฏ อยู่ใน ทะเบียนบ้าน เท่านั้น จึง ไม่ เพียงพอ ที่ จะ พัง ว่า ไม่มี การ จดทะเบียนสมรส ระหว่าง นาย ชัยชิต กับ นาง ลัดดา หรือ การ จดทะเบียนสมรส ดังกล่าว ไม่ชอบ พยานหลักฐาน โจทก์ จึง มี น้ำหนัก ยิ่งกว่า พยาน จำเลย คดี พังได้ ว่านาง ลัดดา มารดา โจทก์ สมรส กับ นาย ชัยชิต บิดา โจทก์ โดยชอบ ด้วย กฎหมาย หรือ กล่าว อีก นัย หนึ่ง ก็ คือ นาง ลัดดา มีสามี ที่ชอบ ด้วย กฎหมาย คือ นาย ชัยชิต ฉะนั้น แม้ ข้อเท็จจริง จะ ปรากฏว่า นาง ลัดดา มารดา โจทก์ ไม่มี สัญชาติ ไทย แต่ เป็น คนฉวอน อพยพ แต่ กรณี ของ โจทก์ ก็ ไม่ต้อง ด้วยประกาศ คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 เพราะ กรณีดังกล่าว เป็น เรื่อง ของ ผู้ที่ เกิด ใน ราชอาณาจักรไทย มี มารดา เป็น คนต่างด้าว โดย ไม่ปรากฏ บิดา ที่ชอบ ด้วย กฎหมาย หาก แต่ ต้องด้วยพระราชบัญญัติ สัญชาติ พ.ศ. 2508 มาตรา 7(1) กล่าว

คือ โจทก์ มีสัญชาติ ไทย และ โจทก์ ยัง คง มี สัญชาติ ไทย ตาม พระราชบัญญัติ สัญชาติพ.ศ. 2508 มาตรา 7(1) ตาม ที่ แก้ไข เพิ่มเติม โดย พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 มาตรา 4 ฎีกา ของ จำเลย ข้อ นี้ จึง พังไม่ ขึ้น เช่นกัน "

พิพากษายืน

(นิเวศน์ คำผอง-ไพศาล รางฆางกูร-ทวีชัย เจริญบัณฑิต)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่7227/2537ทำให้เกิดความชัดเจนมากขึ้นในแนวคำพิพากษาศาลฎีกาในเรื่องสัญชาติไทยของบุตรของบิดาไทยและมารดาต่างด้าวที่ถูกถอนสัญชาติไทยโดยปว.337 ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยสัญชาติบุคคลไทยกลุ่มหนึ่งอาจจะเสียสัญชาติไทยในขณะที่บุคคลต่างด้าวอีกกลุ่มหนึ่งอาจจะได้สัญชาติไทยโดยเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่337(ซึ่งมักจะถูกรียกย่อๆว่า"ปว.337")เมื่อวันที่14ธันวาคมพ.ศ.2515บุคคลที่เกิดในประเทศไทยจำนวนมากเสียสัญชาติไทยหรือไม่ได้สัญชาติไทยเพราะผลของกฎหมายฉบับนี้และยังเป็นต่างด้าวจนถึงปัจจุบัน ปว.337เป็นกฎหมายกำหนดข้อยกเว้นของการได้สัญชาติไทยโดยหลักดินแดนโดยการเกิดนับแต่วันที่14ธันวาคมพ.ศ.2515เนื่องจากปว.337มีผลในวันที่ดังกล่าวแต่แม้กฎหมายฉบับนี้จะไม่มีผลในการกำหนดสัญชาติ

ไทยโดยการเกิดของบุคคลที่เกิดก่อนวันที่ดังกล่าวแต่อย่างไรก็ตามข้อ1แห่ง
ปว.337ก็กำหนดให้บุคคลที่มีข้อเท็จจริงตามข้อกำหนดของปว.337ต้องถูกถอน
สัญชาติไทยโดยหลักดินแดนดังนั้นหากบุคคลใดเกิดก่อนวันที่14ธันวาคม
ค.ศ.2515โดยมีข้อเท็จจริงตามข้อกำหนดของปว.337บุคคลนั้นก็จะเสียสัญชาติ
ไทยโดยหลักดินแดนในวันที่14ธันวาคมค.ศ.2515แต่ถ้าบุคคลใดเกิดในช่วงเวลา
ระหว่างวันที่14ธันวาคมค.ศ.2515และวันที่26กุมภาพันธ์ค.ศ.2535บุคคลนั้นก็จะไม่
ได้สัญชาติไทยโดยหลักดินแดนโดยการเกิดบุคคลดังกล่าวจึงเป็นคนต่างด้าวที่เกิดใน
ประเทศไทยมิใช่คนต่างด้าวที่เข้าเมืองมาความเป็นต่างด้าวเกิดจากผลของ
ปว.337ในวันที่14ธันวาคมค.ศ.2515 ภายหลังการประกาศใช้ปว.337ปัญหาที่เอกชน
มักจะร้องขอให้ศาลฎีกาชี้ขาดก็คือว่า"บุคคลตกอยู่ภายใต้ปว.337หรือไม่"ประการ
หนึ่งและ"บุตรของผู้ถูกถอนสัญชาติไทยโดยปว.337จะตกอยู่ภายใต้ปว.337เช่น
เดียวกับบุพการีอันทำให้เสียหรือไม่ได้สัญชาติไทยด้วยหรือไม่?อีกประการหนึ่งคำ
พิพากษาศาลฎีกาที่7227/2537เป็นส่วนหนึ่งของคำตอบในปัญหาที่2กล่าวคือเป็นคำ
ตอบในข้อเท็จจริงที่มารดาเป็นต่างด้าวเพราะถูกถอนสัญชาติไทยโดยปว.337แต่มี
บิดาที่ชอบด้วยกฎหมายเป็นไทยในขณะที่บุตรเกิด จึงเป็นโอกาสที่จะใช้ข้อเท็จจริง
ของเด็กชาย เจษฎาในคำพิพากษาศาลฎีกาที่7227/2537เป็นตัวอย่างในการทบทวน
หลักกฎหมายสัญชาติไทยที่เปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาดังกล่าวกล่าวคือจากช่วงเวลา
ที่ปว.337มีผลในวันที่14ธันวาคมค.ศ.2515จนถึงเวลาที่มาตรา11แห่งพระราช
บัญญัติสัญชาติ(ฉบับที่2)พ.ศ.2535และมาตรา7ทวิวรรคที่1แห่งพระราชบัญญัติ
สัญชาติพ.ศ.2508ซึ่งถูกแก้ไขใหม่โดยพระราชบัญญัติสัญชาติ(ฉบับที่2)พ.ศ.2535มา
มีผลแทนที่ปว.337ในวันที่26กุมภาพันธ์ค.ศ.2535 แต่หมายเหตุนี้เป็นเพียงการ
สำรวจบทกฎหมายและแนวคำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับสัญชาติไทยของบุตรของ
บิดาไทยและมารดาที่ถูกถอนสัญชาติไทยโดยปว.337อันเป็นข้อเท็จจริงในลักษณะที่
ปรากฏในคำพิพากษาศาลฎีกาที่7227/2537เท่านั้นดังนั้นจึงจะไม่มีกรกล่าวถึง

ปัญหาเกี่ยวกับสัญชาติไทยของบุตรของบิดาต่างด้าวเพราะถูกถอนสัญชาติไทยโดย
ปว.337และมารดาไทยหรือปัญหาเกี่ยวกับสัญชาติไทยของบุตรของบิดาและมารดา
ต่างด้าวโดยที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายถูกถอนสัญชาติไทยโดยปว.337ณที่นี้
ในปัจจุบันแนวคำพิพากษาศาลฎีกามีคำตอบที่ชัดเจนทั้งในกรณีของบุคคลที่มีมารดา
ที่ถูกถอนสัญชาติไทยโดยปว.337แต่มีบิดาไทยที่ชอบด้วยกฎหมายในขณะที่
เกิด(1.)และในกรณีของบุคคลในลักษณะเดียวกันแต่มีบิดาไทยตามข้อเท็จจริงใน
ขณะที่เกิด(2.) 1.ปัญหาสัญชาติไทยของบุคคลที่เกิดในประเทศจากบิดาไทยที่ชอบ
ด้วยกฎหมายและมารดาต่างด้าวเพราะถอนสัญชาติไทยโดยปว.337 โดยหลักการ
พิจารณาสัญชาติโดยการเกิดของบุคคลนั้นจะต้องพิจารณาตามกฎหมายว่าด้วย
สัญชาติที่มีผลในขณะที่บุคคลผู้นั้นเกิดและเมื่อบุคคลมีสัญชาติตามกฎหมายนี้แล้ว
แม้ต่อมาจะมีการประกาศยกเลิกกฎหมายนี้บุคคลดังกล่าวก็ไม่เสียสัญชาติไทยที่ได้มา
โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายนี้เว้นแต่จะมีกฎหมายใหม่มากำหนดให้บุคคลนั้นเสีย
สัญชาติ ขอให้สังเกตว่าบุคคลที่จะได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตามมาตรา7แห่งพระ
ราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ.2508ซึ่งถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา4พระราชบัญญัติ
สัญชาติ(ฉบับที่2)พ.ศ.2535ก็คือบุคคลที่เกิดตั้งแต่วันที่26กุมภาพันธ์
พ.ศ.2535เป็นต้นมาเท่านั้นบุคคลที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิดที่เหลืดย่อมมีสัญชาติ
ไทยโดยการเกิดตามมุลนิธิธรรมประเพณีหากเกิดในช่วงเวลาก่อนวันที่10เมษายน
พ.ศ.2456อันเป็นวันที่พระราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ.2456มีผลในประเทศไทยหรือย่อม
มีสัญชาติไทยโดยการเกิดตามพระราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ.2495หากเกิดในช่วงเวลา
ระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์พ.ศ.2495และวันที่4สิงหาคมพ.ศ.2508อันเป็นวันที่พระ
ราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ.2495มีผลในประเทศไทยหรือย่อมมีสัญชาติไทยโดยการเกิด
ตามพระราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ.2508หากเกิดในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่5สิงหา
คมพ.ศ.2508อันเป็นวันที่พระราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ.2508มีผลเป็นต้นมาทั้งนี้แล้ว
แต่ว่าบุคคลนั้นจะเกิดในขณะที่พระราชบัญญัติสัญชาติฉบับใดมีผล วันที่26กุมภาพันธ์

พ.ศ.2535 อันเป็นวันที่ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสัญชาติ(ฉบับที่2)พ.ศ.2535 จึงมีผลอย่างมากต่อการพิจารณาสัญชาติไทยของบุตรของบิดาไทยที่เกิดในประเทศไทยโดยมีมารดาที่ถูกถอนสัญชาติไทยโดยปว.337 เราจึงต้องใช้วันที่26กุมภาพันธ์พ.ศ.2535 เพื่อแบ่งแยกบุตรของมารดาที่ถูกถอนสัญชาติไทยโดยปว.337 ออกเป็น2กลุ่มกล่าวคือ 1.1บุคคลผู้เกิดในประเทศไทยก่อนวันที่26กุมภาพันธ์พ.ศ.2535 ภายใต้สถานการณ์นี้ข้อเท็จจริงในขณะที่บุตรเกิดก็คือมารดายังมีสัญชาติไทยโดยการเกิดอยู่แต่ถูกถอนสัญชาติไทยโดยปว.337 ในวันที่14ธันวาคมพ.ศ.2515 กล่าวคือภายหลังการเกิดของบุตรส่วนบิดาเป็นไทยและเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่ผ่านมามีคำตอบที่ชัดเจนในแต่ละประเด็นดังต่อไปนี้ (ก)บุคคลตามข้อเท็จจริงนี้มีสัญชาติไทยโดยหลักสืบสายโลหิตจากบิดาหรือไม่? เป็นหลักที่ชัดเจนทั้งภายใต้หลักกฎหมายสัญชาติไทยและภายใต้แนวคำพิพากษาศาลฎีกาว่าบุคคลผู้เกิดในประเทศไทยจากบิดาไทยที่ชอบด้วยกฎหมายย่อมได้สัญชาติไทยโดยหลักสืบสายโลหิตจากบิดาไม่ว่ามารดาจะมีสัญชาติไทยหรือไม่(คำพิพากษาศาลฎีกาที่3749/2529, คำพิพากษาศาลฎีกาที่1513-2514/2531, คำพิพากษาศาลฎีกาที่989/2533, คำพิพากษาศาลฎีกาที่1204-1205/2533 และคำพิพากษาศาลฎีกาที่7227/2537) ขอให้ตั้งข้อสังเกตว่าการที่บิดาจดทะเบียนสมรสกับมารดาภายหลังบุตรเกิดก็ไม่ทำให้บุตรได้สัญชาติไทยโดยหลักสืบสายโลหิตจากบิดาเพราะความเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายในกรณีนี้มิได้เกิดในขณะที่บุตรเกิดแต่เกิดนับแต่วันที่มีการจดทะเบียนสมรสระหว่างบิดาและมารดาจึงเป็นที่ชัดเจนว่าในขณะที่บุตรเกิดบิดาเป็นเพียงบิดาตามข้อเท็จจริงบุตรที่เกิดก่อนการจดทะเบียนสมรสระหว่างบิดาและมารดาจึงไม่อาจสืบสัญชาติไทยจากบิดา(คำพิพากษาศาลฎีกาที่3120/2528, คำพิพากษาศาลฎีกาที่2760/2531, คำพิพากษาศาลฎีกาที่2935/2532 และคำพิพากษาศาลฎีกาที่6434/2534) นอกจากนั้นขอให้ตั้งข้อสังเกตอีกว่าในยุคที่ยังไม่มีการกำหนดในกฎหมายครอบครัวให้สามีและภริยาจะต้องจดทะเบียนสมรสเพื่อให้การ

สมรสชอบด้วยกฎหมายบิดาของบุตรตามข้อเท็จจริงก็คือบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายใน
ยุคก่อนการประกาศใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัวบุตรทุก
คนจึงอาจสืบสัญชาติไทยจากบิดาแต่เมื่อมีการประกาศใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ว่าด้วยครอบครัวบุตรจะอาจสืบสัญชาติไทยได้จากบิดาที่จดทะเบียนสมรสกับ
มารดาของตนก่อนตนเกิดเท่านั้นดังนั้นบุตรของชายไทยที่เกิดในยุคที่กฎหมายว่า
ด้วยสัญชาติไทยอยู่ในรูปของมูลนิติกรรมประเพณีทุกคนจึงน่าจะได้สัญชาติไทยโดย
หลักสืบสายโลหิตจากบิดาและนับแต่พ.ศ.2478เป็นต้นมาเฉพาะแต่ชายที่จดทะเบียน
สมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายกับมารดาของบุตรก่อนการเกิดของบุตรเท่านั้นที่จะ
ให้สัญชาติไทยโดยหลักสืบสายโลหิตจากบิดาแก่บุตรได้ ดังนั้นบุคคลเกิดก่อนวัน
ที่26กุมภาพันธ์2535จากบิดาไทยที่ชอบด้วยกฎหมายในขณะที่เกิดจึงมีสัญชาติไทย
โดยการเกิดโดยหลักสืบสายโลหิตจากบิดาแม้จะปรากฏข้อเท็จจริงด้วยว่ามารดาถูก
ถอนสัญชาติไทยโดยปว.337ในเวลาต่อมาการเสียสัญชาติไทยของมารดาไม่มีผลต่อ
บุตรไม่ว่าจะปรากฏว่าบุตรจะเกิดก่อนหรือหลังวันที่14ธันวาคมพ.ศ.2515อันเป็นวัน
ที่มารดาตกเป็นต่างด้าวโดยผลของปว.337 ศาลฎีกาเคยยืนยันอย่างชัดเจนในคำ
พิพากษาศาลฎีกาที่2932/2532และคำพิพากษาศาลฎีกาที่989/2533ว่าบุตรที่เกิด
ในพ.ศ.2512และพ.ศ.2514จากบิดาไทยที่ชอบด้วยกฎหมายในขณะที่เกิดย่อมได้
สัญชาติไทยโดยหลักสืบสายโลหิตจากบิดาตามมาตรา7(1)แห่งพระราชบัญญัติ
สัญชาติพ.ศ.2508แม้มารดาจะถูกถอนสัญชาติไทยโดยปว.337ในวันที่14ธันวา
คมพ.ศ.2515กล่าวคือภายหลังการเกิดของบุตรก็ตามบุตรก็ไม่เสียสัญชาติไทยตาม
มารดา (ข.)บุคคลตามข้อเท็จจริงนี้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดโดยหลักดินแดนหรือไม่
ถ้าบุคคลตามข้อเท็จจริงนี้เกิดก่อนวันที่5สิงหาคมพ.ศ.2508บุคคลดังกล่าวย่อมได้
สัญชาติไทยโดยหลักดินแดนโดยการเกิดอย่างไม่มีเงื่อนไขหากเกิดในประเทศไทย
แต่ถ้าบุคคลตามข้อเท็จจริงนี้เกิดในช่วงเวลาระหว่างวันที่5สิงหาคมพ.ศ.2508และวัน
ที่13ธันวาคมพ.ศ.2515บุคคลดังกล่าวย่อมได้สัญชาติไทยโดยหลักดินแดนตาม

มาตรา7(3)แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ.2508หากไม่มีข้อเท็จจริงอันทำให้ตกอยู่
ทั้งภายใต้มาตรา8แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ.2508และปว.337 ผู้ที่ตกอยู่ภาย
ใต้มาตรา8แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ.2508ก็คือบุตรที่เกิดในประเทศไทยตั้งแต่
วันที่5สิงหาคมพ.ศ.2508เป็นต้นมาของบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายและมารดาต่างด้าว
โดยบิดาหรือมารดามีสถานภาพพิเศษตามกฎหมายระหว่างประเทศอาทิเป็นทูตหรือ
เป็นกงสุลหรือเป็นเจ้าหน้าที่ขององค์กรระหว่างประเทศหรือเป็นบุคคลที่เดินทางมา
จากต่างประเทศเพื่อย้ายมาอยู่กับทูตหรือกงสุลหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่าง
ประเทศดังนั้นเมื่อบุคคลใดมีบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายเป็นไทยบุคคลนั้นจึงไม่ตกอยู่
ภายใต้มาตรา8แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ.2508 แต่ถ้าบุคคลตามข้อเท็จจริงนี้
เกิดในช่วงเวลาระหว่างวันที่14ธันวาคมพ.ศ.2515และวันที่25กุมภาพันธ์
พ.ศ.2535บุคคลดังกล่าวย่อมได้สัญชาติไทยโดยหลักดินแดนตามมาตรา7(3)แห่ง
พระราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ.2508หากไม่มีข้อเท็จจริงอันทำให้ตกอยู่ทั้งภายใต้
มาตรา8แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ.2508และปว.337 ปัญหาจึงมีต่อไปว่าบุตร
เกิดในประเทศไทยจากบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายที่เป็นไทยและมารดาไทยจะตกอยู่
ภายใต้ปว.337ด้วยหรือไม่หากมารดาตกเป็นต่างด้าวโดยผลของปว.337ภายหลัง
บุตรเกิด บุคคลที่จะตกอยู่ภายใต้ปว.337จะต้องมีข้อเท็จจริงครบองค์
ประกอบ3ประการดังต่อไปนี้กล่าวคือ 1.เกิดในประเทศไทย 2.ในขณะที่เกิดมีบิดาที่
ชอบด้วยกฎหมายเป็นต่างด้าวหรือในกรณีที่ไม่มีบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายมารดาเป็น
ต่างด้าว 3.ในขณะที่เกิดบิดาหรือมารดาต่างด้าวนั้นเข้าเมืองในลักษณะไม่ถาวร ดัง
นั้นจะเห็นว่าบุตรเกิดในประเทศไทยจากบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายที่เป็นไทยและ
มารดาที่ตกเป็นต่างด้าวโดยผลของปว.337ภายหลังบุตรเกิดย่อมไม่ตกอยู่ภายใต้
ปว.337เพราะไม่มีข้อเท็จจริงตามองค์ประกอบที่2ของการตกอยู่ภายใต้ปว.337กล่าว
คือบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายไม่เป็นต่างด้าวและเพราะไม่มีข้อเท็จจริงตามองค์
ประกอบที่3ของการตกอยู่ภายใต้ปว.337กล่าวคือบิดามีใช้คนต่างด้าวเข้าเมืองมา

โดยสรุปบุคคลผู้เกิดในประเทศไทยก่อนวันที่26กุมภาพันธ์พ.ศ.2535จากบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายที่เป็นไทยและมารดาที่ตกเป็นต่างด้าวโดยปว.337ภายหลังการเกิดของบุตรจึงมีทั้งสัญชาติไทยโดยหลักสืบสายโลหิตจากบิดาและโดยหลักดินแดนโดยการเกิด (ค.)ความเป็นต่างด้าวของมารดาโดยผลของปว.337มีผลต่อสัญชาติไทยของบุคคลตามข้อเท็จจริงนี้หรือไม่ จะเห็นว่าบุคคลผู้เกิดในประเทศไทยก่อนวันที่26กุมภาพันธ์พ.ศ.2535จากบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายที่เป็นไทยในขณะที่เกิดย่อมมีสัญชาติไทยทั้งโดยหลักสืบสายโลหิตจากบิดาและโดยหลักดินแดนความเป็นต่างด้าวของมารดาโดยผลของปว.337ไม่ทำให้บุคคลตามข้อเท็จจริงนี้เสียสัญชาติไทยเพราะปว.337ไม่มีผลต่อบุตรของบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายที่เป็นไทยเลย (ง.)พระราชบัญญัติสัญชาติ(ฉบับที่2)พ.ศ.2535มีผลต่อสัญชาติไทยของบุคคลตามข้อเท็จจริงนี้หรือไม่ เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสัญชาติ(ฉบับที่2)พ.ศ.2535จึงต้องมาศึกษาว่ากฎหมายฉบับนี้จะมีบทบัญญัติใดที่มีผลกระทบสถานภาพในทางสัญชาติไทยของบุคคลที่เกิดในประเทศไทยจากบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายเป็นไทยและมารดาที่ตกเป็นต่างด้าวเพราะถูกถอนสัญชาติไทยโดยปว.337ภายหลังบุตรเกิดหรือไม่ จะเห็นว่าเมื่อมาตรา7แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ.2508ซึ่งถูกแก้ไขโดยมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ(ฉบับที่2)พ.ศ.2535กำหนดว่า "บุคคลดังต่อไปนี้ย่อมได้สัญชาติไทยโดยการเกิด (1)ผู้เกิดโดยบิดาหรือมารดาเป็นผู้มีสัญชาติไทยไม่ว่าจะเกิดในหรือนอกราชอาณาจักร (2)ผู้เกิดในราชอาณาจักรไทยยกเว้นบุคคลตามมาตราทวิวรรคหนึ่ง" และเมื่อมาตรา10แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ(ฉบับที่2)พ.ศ.2535กำหนดว่า "บทบัญญัติมาตรา7(1)แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ.2508ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ให้มีผลใช้บังคับกับผู้เกิดก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับด้วย" ดังนั้นบุคคลที่เกิดในประเทศไทยก่อนวันที่26กุมภาพันธ์พ.ศ.2535จากบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายเป็นไทยและมารดาที่ตกเป็นต่างด้าวเพราะถูกถอนสัญชาติไทยโดยปว.337ภายหลังบุตรเกิดจึงมีข้อเท็จจริงทั้งตามมาตรา7(1)และ(2)ใหม่อันทำให้

สัญชาติไทยภายหลังการเกิดโดยหลักสืบสายโลหิตจากบิดาและจากมารดาตาม
มาตรา7(1)ใหม่และโดยหลักดินแดนตามมาตรา7(2)ใหม่โดยผลของมาตรา10แห่ง
พระราชบัญญัติสัญชาติ(ฉบับที่2)พ.ศ.2535 (จ.)สถานภาพในทางสัญชาติของบุคคล
ตามข้อเท็จจริงนี้ ในที่สุดจึงสรุปได้ว่าบุคคลที่เกิดในประเทศไทยก่อนวันที่26กุมภาพันธ์
พ.ศ.2535จากบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายเป็นไทยและมารดาที่ตกเป็นต่างด้าวโดย
ผลของปว.337ภายหลังการเกิดของบุตรได้ดังต่อไปนี้ หากบุคคลเกิดในช่วงเวลา
ก่อนวันที่14/12/2515 ได้สัญชาติไทยโดยหลักสืบสายโลหิตจากบิดาโดยการเกิด
ตามพระราชบัญญัติสัญชาติที่มีผลในขณะที่เกิดอาจจะเป็นมาตรา3(1)แห่งพระราช
บัญญัติสัญชาติพ.ศ.2456หรือมาตรา7(1)แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ.2495หรือ
มาตรา7(1)แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ.2508ฉบับดั้งเดิม ได้สัญชาติไทยโดยหลัก
ดินแดนโดยการเกิดตามพระราชบัญญัติสัญชาติที่มีผลในขณะที่เกิดอาจจะเป็น
มาตรา3(3)แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ.2456หรือมาตรา7(3)แห่งพระราชบัญญัติ
สัญชาติพ.ศ.2495หรือมาตรา7(3)แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ.2508ฉบับดั้งเดิม
สถานภาพในทางสัญชาติตั้งแต่วันที่14/12/2515จนถึงวันที่25/2/2535 ยังคงมี
สัญชาติไทยโดยหลักสืบสายโลหิตจากบิดาโดยการเกิดตามพระราชบัญญัติสัญชาติที่
มีผลในขณะที่เกิด ยังคงมีสัญชาติไทยโดยหลักดินแดนโดยการเกิดตามพระราช
บัญญัติสัญชาติที่มีผลในขณะที่เกิด สถานภาพในทางสัญชาติตั้งแต่วัน
ที่26/2/2535เป็นต้นมา ยังคงมีสัญชาติไทยโดยหลักสืบสายโลหิตจากบิดาโดยการ
เกิดตามพระราชบัญญัติสัญชาติที่มีผลในขณะที่เกิด ยังคงมีสัญชาติไทยโดยหลักดิน
แดนโดยการเกิดตามพระราชบัญญัติสัญชาติที่มีผลในขณะที่เกิด ได้สัญชาติไทยโดย
หลักสืบสายโลหิตจากบิดาและมารดาภายหลังการเกิดตามมาตรา7(1)แห่งพระราช
บัญญัติสัญชาติพ.ศ.2508ซึ่งถูกแก้ไขโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ(ฉบับ
ที่2)พ.ศ.2535โดยผลของมาตรา10แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ(ฉบับที่2)พ.ศ.2535
ได้สัญชาติไทยโดยหลักดินแดนภายหลังการเกิดตามมาตรา7(2)แห่งพระราชบัญญัติ

สัญญาชาติพ.ศ.2508ซึ่งถูกแก้ไขโดยพระราชบัญญัติสัญญาชาติ(ฉบับที่2)พ.ศ.2535โดยผลของมาตรา10แห่งพระราชบัญญัติสัญญาชาติ(ฉบับที่2)พ.ศ.2535 คำพิพากษาศาลฎีกาที่7227/2537เป็นคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับแรกที่มาเป็นข้อยืนยันและตัวอย่างของความมีผลของหลักกฎหมายดังกล่าวในทางปฏิบัติเด็กชาย เจษฎาตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่7227/2537จึงมีสัญชาติไทยโดยการเกิดทั้งโดยหลักสืบสายโลหิตจากบิดาและหลักดินแดนตามกฎหมายเก่าและนอกจากนั้นยังจะได้สัญชาติไทยภายหลังการเกิดทั้งโดยหลักสืบสายโลหิตจากบิดาและหลักดินแดนตามกฎหมายใหม่อีกด้วย

1.2บุคคลที่เกิดหลังวันที่26กุมภาพันธ์พ.ศ.2535 ภายใต้สถานการณ์นี้ข้อเท็จจริงในขณะที่เกิดก็คือนารดาตกเป็นต่างด้าวเพราะถูกถอนสัญชาติไทยโดยปว.337แล้วส่วนบิดาเป็นไทยและเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายของบุตร กฎหมายที่กำหนดว่าบุคคลผู้เกิดในประเทศไทยหลังวันที่26กุมภาพันธ์พ.ศ.2535จากบิดาไทยที่ชอบด้วยกฎหมายและมารดาต่างด้าวเพราะถูกถอนสัญชาติไทยโดยปว.337มีสัญชาติไทยโดยการเกิดหรือไม่ก็คือพระราชบัญญัติสัญญาชาติพ.ศ.2508ซึ่งถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญญาชาติ(ฉบับที่2)พ.ศ.2535 (ก.)บุคคลตามข้อเท็จจริงนี้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดโดยหลักสืบสายโลหิตจากบิดาหรือไม่ เป็นที่แน่นอนว่าบุคคลดังกล่าวย่อมได้สัญชาติไทยโดยการเกิดโดยหลักสืบสายโลหิตจากบิดาตามมาตรา7(1)แห่งพระราชบัญญัติสัญญาชาติพ.ศ.2508ซึ่งถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติสัญญาชาติ(ฉบับที่2)พ.ศ.2535เพราะมาตรานี้กำหนดว่า"ผู้เกิดโดยบิดาหรือมารดาเป็นผู้มีสัญชาติไทยไม่ว่าเกิดในหรือนอกราชอาณาจักรย่อมได้สัญชาติไทยโดยการเกิด" (ข.)บุคคลตามข้อเท็จจริงนี้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดโดยหลักดินแดนหรือไม่ และนอกจากนั้นบุคคลดังกล่าวย่อมได้สัญชาติไทยโดยหลักดินแดนตามมาตรา7(2)แห่งพระราชบัญญัติสัญญาชาติพ.ศ.2508อีกด้วยเพราะตามมาตรานี้ผู้ที่เกิดในประเทศไทยย่อมได้สัญชาติไทยโดยหลักดินแดนหากไม่มีข้อเท็จจริงอันทำให้ตกอยู่ทั้งภายใต้มาตรา8แห่งพระราชบัญญัติสัญญาชาติพ.ศ.2508และมาตรา7ทวิ

วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ.2508ซึ่งถูกเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ(ฉบับที่2)พ.ศ.2535 ภายใต้มาตรา7ทวิวรรคหนึ่งบุคคลย่อมไม่มีสัญชาติไทยโดยการเกิดโดยหลักดินแดนหากมีข้อเท็จจริงครบองค์ประกอบ3ประการดังต่อไปนี้

- 1.เกิดในประเทศไทย
- 2.มีบิดาและมารดาเป็นต่างด้าวไม่ว่าจะจดทะเบียนสมรสกันหรือไม่
- 3.บิดาตามข้อกำหนดนั้นหรือบิดาตามข้อเท็จจริงหรือมารดาต่างด้าวนั้นเข้าเมืองในลักษณะไม่ถาวร

ดังนั้นจะเห็นว่าบุตรเกิดในประเทศไทยจากบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายที่เป็นไทยและมารดาต่างด้าวเพราะถูกถอนสัญชาติไทยโดยปว.337ย่อมไม่ตกอยู่ภายใต้มาตรา7ทวิวรรคหนึ่งเพราะไม่มีข้อเท็จจริงตามองค์ประกอบที่2และ3ดังกล่าว (ค.)ความเป็นต่างด้าวของมารดาโดยผลของปว.337มีผลต่อสัญชาติไทยของบุคคลตามข้อเท็จจริงนี้หรือไม่ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าความเป็นต่างด้าวของมารดาไม่มีผลต่อสัญชาติไทยของบุตรตามข้อเท็จจริงนี้เลยความเป็นต่างด้าวของมารดาไม่มีผลทำให้บุตรเสียสัญชาติไทยได้เลย (จ.)สถานภาพในทางสัญชาติของบุคคลตามข้อเท็จจริงนี้ โดยสรุปบุตรเกิดในประเทศไทยตั้งแต่วันที่26กุมภาพันธ์พ.ศ.2535จากบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายที่เป็นไทยและมารดาต่างด้าวเพราะถูกถอนสัญชาติไทยโดยปว.337จึงมีสัญชาติไทยโดยการเกิดทั้งโดยหลักสืบสายโลหิตจากบิดาและหลักดินแดนตามมาตรา7ใหม่เท่านั้นกล่าวคือ สถานภาพในทางสัญชาติตั้งแต่วันที่26/2/2535เป็นต้นมา ได้สัญชาติไทยโดยหลักสืบสายโลหิตจากบิดาโดยการเกิดตามมาตรา7(1)แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ.2508ซึ่งถูกแก้ไขโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ(ฉบับที่2)พ.ศ.2535 ได้สัญชาติไทยโดยหลักดินแดนโดยการเกิดตามมาตรา7(2)แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ.2508ซึ่งถูกแก้ไขโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ(ฉบับที่2)พ.ศ.2535 ศาลฎีกายังไม่มีโอกาสพิจารณาคดีเกี่ยวกับบุคคลที่เกิดภายใต้พระราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ.2508แก้ไขโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ(ฉบับที่2)พ.ศ.2535เลยทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะบุคคลเกิดภายใต้กฎหมายนี้ก็คือบุคคลที่เกิดตั้งแต่วันที่26กุมภาพันธ์พ.ศ.2535จึงมีอายุเพียง3ปีเท่านั้นคดีความเกี่ยวกับสัญชาติ

ไทยของบุคคลดังกล่าวจึงยังไม่เข้าถึงศาลฎีกาภายในระยะเวลาอันใกล้นี้ 2.ปัญหา
สัญชาติไทยของบุคคลที่เกิดในประเทศไทยจากบิดาไทยตามข้อเท็จจริงและมารดา
ต่างด้าวเพราะถูกถอนสัญชาติไทยโดยปว.337 ในการพิจารณาสัญชาติไทยของบุคคล
ที่เกิดในประเทศไทยจากบิดาไทยที่เป็นบิดาตามข้อเท็จจริงและมารดาต่างด้าวเพราะ
ถูกถอนสัญชาติไทยโดยปว.337 เราควรจะแบ่งกลุ่มของบุคคลออกเป็น 3 กลุ่ม กล่าวคือ
บุคคลที่เกิดก่อนวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2515 (2.1) บุคคลที่เกิดในช่วงเวลาระหว่างวัน
ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2515 และวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 (2.2) และบุคคลที่เกิดตั้งแต
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 (2.3.) 2.1 บุคคลที่เกิดก่อนวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2515
ภายใต้สถานการณ์นี้ข้อเท็จจริงในขณะที่บุคคลเกิดก็คือมารดาเป็นไทยโดยการเกิด
โดยหลักดินแดนต่อมามารดาถูกถอนสัญชาติไทยนี้โดยปว.337 ในวันที่ 14 ธันวาคม
พ.ศ. 2515 ส่วนบิดาเป็นไทยแต่เป็นบิดาตามข้อเท็จจริงที่สำคัญก็คือบุตรเกิดก่อนที่
มารดาจะตกเป็นต่างด้าวโดยผลของปว.337 กฎหมายที่มีผลกำหนดสถานภาพใน
ทางสัญชาติของบุคคลที่เกิดในประเทศไทยก่อนวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2515 จากบิดา
ไทยที่เป็นบิดาตามข้อเท็จจริงและมารดาต่างด้าวเพราะถูกถอนสัญชาติไทยโดย
ปว.337 อาจจะเป็นมูลนิติกรรมประเพณีหากบุคคลนั้นเกิดในช่วงเวลาก่อนวัน
ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2456 อันเป็นวันที่พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2456 มีผลใน
ประเทศไทยหรืออาจจะเป็นพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2456 หากเกิดในช่วงเวลา
ระหว่างวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2456 และวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2495 หรืออาจจะเป็น
พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2495 หากเกิดในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2495 และวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2508 หรืออาจจะเป็นพระราชบัญญัติสัญชาติ
พ.ศ. 2508 หากเกิดในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2508 และวันที่ 13 ธันวาคม
พ.ศ. 2515 (ก.) บุคคลตามข้อเท็จจริงนี้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดโดยหลักสืบสาย
โลหิตจากบิดาหรือไม่ ตามหลักกฎหมายสัญชาติที่ได้กล่าวมาแล้วเมื่อบุตรเกิดใน
ประเทศไทยก่อนวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2515 จากบิดาไทยที่เป็นบิดาตามข้อเท็จจริง

บุตรจึงไม่อาจได้สัญชาติไทยโดยหลักสืบสายโลหิตจากบิดาตามกฎหมายที่มีผลใน
ขณะที่บุคคลนั้นเกิดเพราะบุตรไม่มีบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายเป็นไทยในขณะที่เกิด
(ข.)บุคคลตามข้อเท็จจริงนี้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดโดยหลักดินแดนหรือไม่ เมื่อ
บุคคลตามข้อเท็จจริงนี้ไม่อาจได้สัญชาติไทยโดยการเกิดโดยหลักสืบสายโลหิตจาก
บิดาความเป็นไทยโดยการเกิดของบุคคลดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อได้สัญชาติ
ไทยโดยหลักดินแดนเท่านั้น ส่วนปัญหาว่าบุคคลที่เกิดในประเทศไทยก่อนวัน
ที่14ธันวาคมพ.ศ.2515ตามข้อเท็จจริงนี้จะมีสัญชาติไทยโดยหลักดินแดนหรือไม่นั้น
ก็ย่อมจะแยกพิจารณาได้ดังนี้ บุคคลที่เกิดในประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติ
สัญชาติพ.ศ.2456หรือพระราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ.2495ย่อมมีสัญชาติไทยหากเกิด
ในประเทศไทยโดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆดังนั้นบุคคลที่เกิดในประเทศไทยในช่วงเวลาที่
กฎหมายทั้ง2ฉบับนี้มีผลจึงมีสัญชาติไทยโดยหลักดินแดนตามมาตรา3(3)แห่งพระ
ราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ.2456หรือตามมาตรา7(3)แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ
พ.ศ.2456แล้วแต่กรณี บุคคลที่เกิดในประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติสัญชาติ
พ.ศ.2508ย่อมมีสัญชาติไทยหากเกิดในประเทศไทยหากไม่ตกอยู่ภายใต้
มาตรา8แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ.2508ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นดังนั้นบุคคลที่
เกิดในประเทศไทยในช่วงเวลาที่กฎหมายนี้มีผลจึงมีสัญชาติไทยโดยหลักดินแดน
ตามมาตรา7(3)แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ.2508หากมิใช่บุตรของบิดาที่ชอบ
ด้วยกฎหมายและมารดาต่างด้าวโดยบิดาหรือมารดามีสถานภาพพิเศษตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศอาทิเป็นทูตหรือเป็นกงสุลหรือเป็นเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่าง
ประเทศหรือเป็นบุคคลที่เดินทางมาจากต่างประเทศเพื่อมาอยู่กับทูตหรือกงสุลหรือ
เจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ จึงเป็นที่แน่นอนว่าบุคคลที่เกิดใน
ประเทศไทยก่อนวันที่14ธันวาคมพ.ศ.2515จากบิดาไทยตามข้อเท็จจริงและมารดา
ไทยในขณะที่เกิดแต่เสียสัญชาติไทยภายหลังบุตรเกิดย่อมมีสัญชาติไทยโดย
การเกิดโดยหลักดินแดนได้อย่างแน่นอน (ค.)ความเป็นต่างด้าวของมารดาโดยผล

ของปว.337จะมีผลต่อสัญชาติไทยของบุคคลตามข้อเท็จจริงนี้หรือไม่ แต่เมื่อ
ปว.337มีผลกฎหมายฉบับนี้จะมีผลกระทบต่อสัญชาติไทยของบุคคลที่เกิดใน
ประเทศไทยหากมีข้อเท็จจริงในขณะที่เกิดต้องตามข้อกำหนดของปว.337ดังที่ได้
พิจารณาแล้วข้างต้นข้อ1แห่งปว.337นี้มีผลเป็นการถอนสัญชาติไทยของบุตรของ
บิดาที่ชอบด้วยกฎหมายที่เป็นต่างด้าวเข้าเมืองแบบไม่ถาวรหรือมีผลเป็นการถอน
สัญชาติไทยของบุตรของมารดาเป็นต่างด้าวเข้าเมืองแบบไม่ถาวรในกรณีที่ไม่ปรากฏ
บิดาที่ชอบด้วยกฎหมายดังนั้นบุตรที่เกิดก่อนวันที่14ธันวาคมพ.ศ.2515และมีข้อเท็จ
จริงดังกล่าวซึ่งมีสัญชาติไทยโดยหลักดินแดนโดยการเกิดก่อนวันที่14ธันวาคม
พ.ศ.2515จึงถูกถอนสัญชาติไทยโดยการเกิดโดยผลของข้อ1แห่งปว.337(คำ
พิพากษาศาลฎีกาที่468/2524,คำพิพากษาศาลฎีกาที่260/2525,คำพิพากษาศาลฎีกา
ที่1724/2525,คำพิพากษาศาลฎีกาที่3449/2525,คำพิพากษาศาลฎีกา
ที่2450/2526,คำพิพากษาศาลฎีกาที่1119/2527,คำพิพากษาศาลฎีกา
ที่3381/2527,คำพิพากษาศาลฎีกาที่2037/2528,คำพิพากษาศาลฎีกาที่822/2529,คำ
พิพากษาศาลฎีกาที่3120/2528) และปัญหาที่ถกเถียงระหว่างกระทรวงมหาดไทย
และเอกชนปัญหานี้หนึ่งในเวลาต่อมาก็คือบุตรของบิดาหรือมารดาที่ถูกถอนสัญชาติ
ไทยโดยข้อ1แห่งปว.337จะตกอยู่ภายใต้ปว.337ด้วยหรือไม่ ขอให้สังเกตว่าหาก
ปรากฏว่ามารดาของผู้เกิดก่อนวันที่14ธันวาคมพ.ศ.2515ถูกถอนสัญชาติไทยโดย
ปว.337ก็หมายความว่าในขณะที่บุตรเกิดมารดายังมีสัญชาติไทยโดยหลักดินแดน
และโดยผลของปว.337ความเป็นต่างด้าวของมารดาเกิดขึ้นหลังจากการเกิดของบุตร
กล่าวคือในวันที่14ธันวาคมพ.ศ.2515การที่มารดามีสัญชาติไทยในขณะที่บุตรเกิดจึง
ทำให้บุตรนั้นไม่ตกอยู่ภายใต้ปว.337แม้จะไม่มีบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายเพราะใน
ขณะที่เกิดบุตรในข้อเท็จจริงนี้มีใช้บุตรของมารดาเป็นต่างด้าว(คำพิพากษาศาลฎีกา
ที่2935/2532และคำพิพากษาศาลฎีกาที่989/2533) ดังนั้นถ้าบุตรผู้เกิดก่อนวัน
ที่14ธันวาคมพ.ศ.2515ตามข้อเท็จจริงนี้คือบุตรของบิดาไทยตามข้อเท็จจริงและ

มารดาไทยในขณะที่บุตรเกิดบุตรก็จะมีสัญชาติไทยโดยหลักดินแดนโดยการเกิด เพราะไม่ถูกถอนข้อ1แห่งโดยปว.337แม้มารดาจะถูกถอนสัญชาติไทยโดย ปว.337ภายหลังการเกิดของบุตรขอให้สังเกตว่าเนื่องจากมารดาเป็นบุตรของคน ต่างด้าวเข้าเมืองมาในลักษณะไม่ถาวรจึงตกอยู่ภายใต้ปว.337แต่บุตรของมารดานั้น กลับไม่ตกอยู่ภายใต้ปว.337เพราะปว.337ไม่ใช่กฎหมายที่มีผลต่อบุตรของมารดา ไทยโดยไม่มีบิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลฎีกาในคำพิพากษาศาลฎีกา ที่2935/2532เคยยืนยันมาแล้วว่าปว.337ไม่มีผลต่อบุตรผู้เกิดก่อนวันที่14ธันวาคม พ.ศ.2515ของบิดาไทยตามข้อเท็จจริงและมารดาต่างด้าวเพราะถูกถอนสัญชาติ ไทยโดยปว.337ปรากฏข้อเท็จจริงในคำพิพากษาศาลฎีกาที่2935/2532ว่าบุตรเกิดใน ประเทศไทยในวันที่28กรกฎาคมพ.ศ.2509จากนาย